ALEXANDRE AGUIAR
ADVOCACIA
OAB/SC 9.446

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Ref.: Controle de acesso ao canteiro de obras — Reforma de Fachadas do Condomínio Residencial Belvedere Joinville

NOTIFICANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELVEDERE JOINVILLE, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 17.745.237/0001-02, com sede na Rua Tijucas, nº 339, bairro América, Joinville/SC, CEP 89.204-020, neste ato representado por sua Síndica, Sra. Diane Luisa Agazzi, com assessoria jurídica especializada.

NOTIFICADO: RONALDO BEZ BATTI, CPF nº 891.084.009-97, endereço eletrônico ronaldobatti@terra.com.br, condômino da unidade 504-A do Condomínio Residencial Belvedere Joinville, doravante denominado simplesmente NOTIFICADO.

I. DOS FATOS

O Condomínio Residencial Belvedere Joinville, por intermédio de sua Síndica, celebrou Contrato Particular de Empreitada Global com a empresa CONSTRUTORA FOCUS LTDA. e com a empresa RECUPERAVILLE, esta última na qualidade de empresa fiscalizadora, tendo por objeto a execução da obra de recuperação e reforma das fachadas do edifício, com base no projeto executivo e no Caderno de Encargos elaborados pelo Engenheiro Civil Gilberto Luiz (CREA/SC 59.805-2), devidamente formalizado por meio da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/SC.

Por meio do sistema de monitoramento por câmeras (CFTV) instalado nas áreas comuns do Condomínio, verificou-se o ingresso do(a) NOTIFICADO ao canteiro de obras em datas e horários que se encontram documentados e arquivados pela administração condominial, sem que constasse cadastro prévio ou autorização da Construtora, da Empresa Fiscalizadora ou da Síndica, nos termos exigidos pelo instrumento contratual e pelo próprio Caderno de Encargos que rege a execução da obra.

O uso das imagens do sistema de monitoramento para a presente finalidade encontra amparo no interesse legítimo do Condomínio na proteção da segurança patrimonial e pessoal de todos os seus moradores e colaboradores, nos termos do artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo tais imagens tratadas com o zelo e a confidencialidade devidos, restritas à finalidade aqui exposta.

II. DO FUNDAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

O canteiro de obras em questão envolve atividades de risco elevado — dentre as quais remoção de revestimentos em altura, instalação e movimentação de balancins, dutos de entulho e equipamentos de proteção coletiva — regidas pelas Normas Regulamentadoras NR-18 (Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção) e NR-35 (Trabalho em Altura), ambas expressamente referenciadas no Caderno de Encargos elaborado pelo responsável técnico da obra.

O próprio Caderno de Encargos estabelece, em seu item relativo às atividades preliminares, que "todos os colaboradores da obra devem ser cadastrados e autorizados para acessar o condomínio e canteiro de obras, incluindo verificações de antecedentes, comprovação de registro de trabalho com a empresa contratada, ASO com aptidão para trabalho em altura, fornecimento de crachás de identificação e controle rigoroso de entradas e saídas", exigência que decorre diretamente da necessidade de proteção da integridade física de qualquer pessoa presente no local, e não de mera formalidade administrativa.

O ingresso de pessoas não cadastradas e não instruídas quanto aos riscos específicos da obra — sem uso de equipamentos de proteção individual, sem conhecimento dos pontos de queda de materiais, da movimentação de balancins e das demais interferências do canteiro — representa risco concreto à integridade física do próprio ingressante e de terceiros, além de gerar potencial responsabilização do Condomínio e da

Construtora perante os órgãos fiscalizadores do trabalho, em caso de acidente envolvendo pessoa não autorizada.

III. DO FUNDAMENTO CONTRATUAL

O contrato de empreitada estabelece, em sua Cláusula Terceira, §§ 2º e 3º, que o acesso ao canteiro de obras é restrito exclusivamente aos colaboradores, empregados e prepostos previamente cadastrados pela Construtora junto à portaria do Condomínio, mediante fornecimento antecipado de lista nominal contendo nome, CPF e função de cada profissional. A Cláusula Oitava, alínea "b", impõe ao Condomínio o dever de liberar o acesso exclusivamente às pessoas previamente autorizadas e cadastradas nesses termos, não dispondo o Condomínio de discricionariedade contratual para permitir ingresso de terceiros à margem desse procedimento.

IV. DO FUNDAMENTO JURÍDICO

Nos termos do artigo 1.348, incisos II, IV e V, do Código Civil, compete ao síndico representar o condomínio, ativa e passivamente, cumprir e fazer cumprir as determinações da assembleia e os contratos celebrados, e diligenciar a conservação das partes comuns e a regular prestação dos serviços contratados, dentre os quais se insere a obra em curso.

O artigo 1.336, incisos II e IV, do Código Civil impõe a todo condômino o dever de não realizar atos que comprometam a segurança da edificação, bem como de não utilizar as partes comuns de forma nociva ou perigosa ao sossego, à saúde e à segurança dos demais possuidores. O ingresso não autorizado em área de obra ativa, sujeita a normas regulamentadoras específicas de segurança do trabalho, é incompatível com tais deveres, independentemente da intenção do agente.

Registre-se, por cautela, que a persistência da conduta ora tratada, após a ciência inequívoca proporcionada por esta notificação, poderá ensejar a apuração de responsabilidade civil nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, em caso de dano a si próprio, a terceiros

ou ao andamento da obra, bem como, em tese, a adoção de medida possessória de interdito proibitório, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil, caso se configure justo receio de reiteração da turbação à posse regularmente exercida pela Construtora sobre o canteiro.

V. DA NATUREZA PREVENTIVA DESTA NOTIFICAÇÃO

Esclarece-se, expressamente, que a presente notificação tem caráter estritamente preventivo e de orientação, sendo dirigida, nos mesmos termos, a todos os condôminos e terceiros identificados em situação semelhante de acesso não autorizado ao canteiro de obras, independentemente de eventual posicionamento pessoal quanto à condução da obra ou à gestão condominial. A presente comunicação não constitui, em nenhuma medida, resposta a manifestações, críticas ou posicionamentos legítimos, os quais devem ser regularmente endereçados pelos canais institucionais próprios do Condomínio — a saber, a Comissão de Obra, regularmente instituída por deliberação assemblear de 27 de fevereiro de 2025, a solicitação de prestação de contas nos termos do artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, e os relatórios técnicos periódicos elaborados pela empresa fiscalizadora Recuperaville.

VI. DA SOLICITAÇÃO

Diante do exposto, solicita-se ao NOTIFICADO que:

a) abstenha-se de ingressar ou de conduzir terceiros ao canteiro de obras sem prévio cadastro e autorização da Construtora, independentemente do motivo invocado;

b) encaminhe eventuais questionamentos técnicos, financeiros ou de outra natureza relacionados à obra aos canais institucionais competentes — Síndica, Comissão de Obra ou empresa fiscalizadora — que permanecem à disposição para prestar os esclarecimentos cabíveis;

c) abstenha-se de qualquer conduta que possa configurar embaraço à regular execução da obra, inclusive perante colaboradores da Construtora e da empresa fiscalizadora.

VII. DAS CONSEQUÊNCIAS EM CASO DE REITERAÇÃO

Caso a conduta ora tratada venha a se repetir após a ciência inequívoca proporcionada por esta notificação, o Condomínio se reserva o direito de adotar as medidas cabíveis para a preservação da segurança de todos os envolvidos e da regularidade da obra, incluindo as mencionadas no item IV supra, sem prejuízo de o Condomínio permanecer integralmente à disposição para o diálogo e para o esclarecimento de quaisquer dúvidas a respeito da execução contratual.

VIII. DO ENCERRAMENTO

O Condomínio reforça que a presente comunicação tem finalidade exclusivamente preventiva e orientativa, permanecendo à disposição para o diálogo e para os esclarecimentos que se fizerem necessários, em benefício da segurança de todos e do regular andamento da obra.

Nestes termos, solicita-se a compreensão e a colaboração do NOTIFICADO.

Joinville/SC, 31 de Julho de 2026.



ALEXANDRE AGUIAR

OAB/SC 51.757

R. Dona Francisca, 364 - Centro, Joinville - SC, 89201-250
Telefone: (47) 99672-3842
alexandre@duarteaguiar.adv.br